

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1901/2535

นาย ลำ ด วน สุวรรณ ภาพ กับพวก	โจทก์
นาย คน อง เพิ่มพูน ผล กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 172, มาตรา 246, มาตรา 247

ฟ้องฎีกาเป็นคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 1(3) จึงต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ฎีกาของโจทก์ทั้งสอง มิได้บรรยายถึงเนื้อหาแห่งคำฟ้องคำให้การและคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยบรรยายในฎีกาแต่เพียงว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยแล้วได้โปรดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งเจ็ด 600 บาท โจทก์ทั้งสองด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่โจทก์ทั้งสองมิอาจเห็นฟ้องต้องด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ โจทก์ทั้งสองจึงขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งโจทก์ทั้งสองจะได้กล่าวต่อไปนี้ ต่อจากนั้นจึงได้โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในข้อที่โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วย ซึ่งเมื่ออ่านฎีกาของโจทก์ทั้งสองโดยตลอดแล้วไม่อาจทราบได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดว่าอย่างไรจำเลยทั้งเจ็ดให้การต่อสู้ว่าอย่างไร ข้อที่โจทก์ทั้งสองยกขึ้นโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นหรือไม่ ฟ้องฎีกาของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ประกอบด้วยมาตรา 246, 247 ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภรรยาและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2143 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2529 โจทก์ทั้ง
สองได้ยื่นคำร้องขอสอบเขตที่ดินตามโฉนดดังกล่าว พนักงานรังวัดที่ดินไปรังวัดที่ดิน
ตามคำขอจำเลยทุกคนคัดค้านว่าเป็นที่ดินของจำเลยโดยมีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เป็นหลักฐาน จึงไม่สามารถรังวัดสอบเขตที่ดินได้หนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ของจำเลยออกภายหลังที่ดินของโจทก์และทับแนวเขตที่ดินของโจทก์ จึง
เป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
เลขที่ 73/35 น.ส.3 ก. เลขที่ 20 เล่ม 1 ก. หน้า 20 น.ส.3 ก. เลขที่ 30 เล่ม 1 ก.
หน้า 30 น.ส.3 ก. เลขที่ 18 เล่ม 1 ก. หน้า 18 น.ส.3 ก. เลขที่ 17 เล่ม 1 ก. หน้า
17 น.ส.3 ก. เลขที่ 19 เล่ม 1 ก. หน้า 19 และ น.ส.3 เลขที่ 12 เล่ม 1 หน้า 53 รวม
7 ฉบับ ขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) รวม 7 ฉบับดังกล่าว
ให้ขับไล่จำเลยทุกคนและบริวารออกไปจากที่ดินในโฉนดของโจทก์ทั้งสองให้จำเลย
ทุกคนร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า จำเลยทั้งเจ็ดต่างได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความ
สงบโดยเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยไม่มีผู้ใดมาโต้แย้งสิทธิ เป็นเวลา
ติดต่อกันนานเกินกว่า 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนจำเลยทั้งเจ็ด โดยกำหนดค่าทนายความให้ 600 บาท โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งเจ็ดต่างได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทในส่วนของ ตนโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งเจ็ดจะอ้างสิทธิ การครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ใช้ยันกับ โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินพิพาทตามเอกสารหมาย จ.1 โดย สุจริต โดยเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299วรรคท้าย หาได้ไม่นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่า ฟ้องโจทก์มิได้มีประเด็นข้อนี้ จึงเป็นข้อที่มิได้หยิบยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่วินิจฉัยให้ พิพากษายืน ให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าทนายความชั้น อุทธรณ์แทนจำเลยทั้งเจ็ด 600 บาท โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟ้องฎีกาเป็นคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 1(3) ฉะนั้นจึงต้องแสดงให้เห็นชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอ บังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ฎีกาของโจทก์ทั้งสองมิได้บรรยายถึงเนื้อหาแห่ง คำฟ้องคำให้การและคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยบรรยายในฎีกาแต่เพียงว่า "ศาล อุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัยแล้วได้โปรดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกำหนดให้ โจทก์ทั้งสองใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งเจ็ด 600 บาท โจทก์ทั้งสอง ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่โจทก์ทั้งสองมิอาจเห็นฟ้องต้องด้วย กับการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย หลายประการ โจทก์ทั้งสองจึงขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่ง โจทก์ทั้งสองจะได้กล่าวต่อไปนี้ "ต่อจากนั้นจึงได้โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ในข้อที่โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วย ซึ่งเมื่ออ่านฎีกาของโจทก์ทั้งสองโดยตลอด แล้วไม่อาจทราบได้ว่าคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดว่าอย่างไร จำเลยทั้งเจ็ด

ให้การต่อสู้ว่าอย่างไร ข้อที่โจทก์ทั้งสองยกขึ้นโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นหรือไม่ ฟ้องฎีกาของโจทก์ทั้งสอง จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ประกอบด้วยมาตรา 246,247 ศาลฎีกาไม่อาจรับไว้วินิจฉัยได้"

พิพากษาให้ยกฎีกาของโจทก์ทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ